AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1093099 - RJ (2026/0167488-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	CRISTIANO CAMPOS CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS.* TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO COM BASE EM ELEMENTOS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS (MENSAGENS NO CELULAR DEMONSTRANDO A REITERAÇÃO DELITIVA). ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conclusão pela dedicação a atividades criminosas, a afastar o redutor do tráfico privilegiado, fundou-se nas mensagens de conversas extraídas do celular do recorrente que indicavam a contínua comercialização de entorpecentes, não existindo ilegalidade no seu afastamento.
2. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIANO CAMPOS CARDOSO contra a decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente a petição inicial do *habeas corpus* (fls. 108/111).

Nas razões, a parte agravante alega que é possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, o que ocorreria no caso concreto, apesar da restrição ao uso do *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio.

Sustenta que o pedido não demanda revolvimento de provas, mas apenas reenquadramento jurídico dos fatos incontroversos delineados pelas instâncias ordinárias.

Argumenta que mensagens de celular genéricas e depoimentos policiais imprecisos não são juridicamente aptos a afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo diante da pequena quantidade – 32 g de cocaína – e da ausência de petrechos de traficância.

Documento eletrônico VDA57545519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:48:56 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 10/06/2026 19:28:03
Código de Controle do Documento: 0056e82e-3cc5-48cf-a564-22cef87fc1e4

Defende que a primariedade e a inexistência de antecedentes penais desabonadores, reconhecidas na sentença, impedem a conclusão de dedicação criminosa, devendo os relatos policiais ser analisados com reservas.

Por fim, pleiteia pela reconsideração da decisão ou pela submissão do presente agravo ao colegiado, a fim de aplicar a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental não prospera, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 108/111.

A decisão agravada indeferiu liminarmente o *habeas corpus*, ressaltando que a sentença e o acórdão estadual destacaram elementos concretos para negar a incidência da minorante: depoimentos de agentes públicos indicando prática reiterada do comércio ilícito, em residência do acusado, e diálogos extraídos de aparelho celular revelando dedicação à traficância. Com base nesses dados, concluiu que não se tratava de pequeno traficante, afastando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Assinalou, por fim, a inviabilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório na via estreita do *habeas corpus* e, ausente ilegalidade flagrante, indeferiu liminarmente a impetração.

Como se vê dos autos, a conclusão pela dedicação a atividades criminosas fundou-se, também, nas mensagens de conversas extraídas do celular do recorrente que indicavam a contínua comercialização de entorpecentes (fl. 21), fundamento este que não merece reparo.

A propósito:

> AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E APLICAÇÃO DA SÚMULA 630 DO STJ. PRECEDENTES. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
> 1. A matéria relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão não foi submetida à apreciação e tampouco analisada pela Corte estadual, no julgamento do recurso de apelação, o que foi ratificado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA57545519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:48:56 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 10/06/2026 19:28:03
Código de Controle do Documento: 0056e82e-3cc5-48cf-a564-22cef87fc1e4

2. Ainda que assim não o fosse, foi expressamente consignado que apesar de o acusado ter assumido o transporte da droga (até mesmo porque a substância foi apreendida em seu veículo), negou a traficância, sob a tese de que teria sido meramente contratado pelo corréu para realizar "uma corrida", ou seja, não concordou com a pretensão acusatória. Nesse cenário, tem-se como não incidente a atenuante da confissão espontânea, nem em sua forma qualificada, pois "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (Súmula 630 do STJ) (e-STJ, fl. 642). Precedentes.
3. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
4. **A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido no veículo por ele conduzido** - 13,784 quilogramas de maconha (e-STJ, fl. 425) -, **mas principalmente devido ao fato de a perícia atestar que seu aparelho celular estava repleto de mensagens relacionadas à venda de drogas** (e-STJ, fl. 426), versando, nitidamente, acerca da entrega de drogas. Em parte das conversas, datadas de 07/06/2022 e 08/06/2022, há referência expressa ao "fumo", ou seja, substância do tipo maconha (Evento 109, fls.7/27, dos autos da ação penal). Na data de 04/06/2022, em conversa com um fornecedor, o apelante se identifica como sendo "Filho do Cícero" e solicita uma remessa de drogas "num prazinho", "Pq tá todos sem aqui agora e a hora de arrepia", sendo que, na sequência, o réu informa que iria verificar "com seu velho", ou seja, com seu genitor Cícero Florenço dos Santos, sendo que, na mesma ocasião, o fornecedor encaminha um vídeo do entorpecente (Evento 109, fls. 22/24, dos autos da ação penal) (e-STJ, fl. 609), tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico.
5. **Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.**
6. Nesses termos, concluí que as pretensões formuladas pela impetrante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 819.116/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023 - grifo nosso).

Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem apontou elementos suficientes a justificar a não incidência da minorante (dedicação a atividades criminosas, demonstrada por conversas presentes no aparelho celular do acusado e pelos depoimentos dos policiais informando que fizeram campana e que era constante a movimentação de tráfico na residência do réu), nos termos da jurisprudência desta Corte.

Ademais, a alteração da conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do *mandamus*.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA57545519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:48:56 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 10/06/2026 19:28:03
Código de Controle do Documento: 0056e82e-3cc5-48cf-a564-22cef87fc1e4